Оригинал

АНЕКС № 5

КЪМ КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ НАХОДИЩЕ „БЪЛГАРЕВО", СКЛЮЧЕН НА 12 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ И „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН, ИЗМЕНЕН С АНЕКС № 1 ОТ 1 ЮЛИ 2004 Г., АНЕКС № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2010 Г., АНЕКС № 3 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. И АНЕКС № 4 ОТ 20 ЮЛИ 2018 Г.

Този Анекс се подписа на .....2023 година между:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ,** представляван от министъра на енергетиката – **РУМЕН РАДЕВ**, от една страна и

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 824033568, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа" № 2, представлявано заедно от членовете на Управителния съвет **ПЛАМЕН НИКОЛОВ и ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ**, наричано за краткост **КОНЦЕСИОНЕР,** от друга страна,

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с Решение № 540 на Министерския съвет на Република България от 30 юли 2003г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2003г.), за Концесионер се определя „Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД, гр. Плевен, с изключителни права за добив транспортиране и продажба на природен газ от находище „Българево", община Каварна, област Добрич;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и „Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД, гр. Плевен, е подписан и от 13 август 2003г. влязъл в сила Концесионен договор за добив на природен газ от находище „Българево", изменен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Анекс № 3 от 18 септември 2012 г. и Анекс № 4 от 20 юли 2018 г. („Договора"), ;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 10 от Решение № 540 на Министерския съвет на Република България от 30 юли 2003г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2003г.), МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ упълномощава Министъра на енергетиката и енергийните ресурси да представлява Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с Договора, с изключение на тези по неговото прекратяване;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 2 от Решение на 40-то Народно събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието на 16 август 2005 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2005г.) е създадено Министерство на икономиката и енергетиката, а след влизането в сила на § 28 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.) правомощията на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по Закона за подземните богатства са правомощия на министъра на икономиката и енергетиката;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 4 от Решение на 41-то Народно събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието на 27 юли 2009 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2009г.), Министерството на икономиката и енергетиката се преобразува в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 3 от Решение на 42-то Народно събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието на 29 май 2013г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2013г.), Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се преобразува в Министерство на икономиката и енергетиката;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 3 от Решение на Народното събрание от 7 ноември 2014г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2014г.) за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, Министерството на икономиката и енергетиката се преобразува като се разделя на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че в т. 4 от Анекс № 1 от 1 юли 2004г. към Договора, Страните са се съгласили да подпишат нов анекс към Договора за годишните вноски във „Фонд за напускане", в случай на изменения в Схематичния проект за напускане;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че Концесионерът е представил с писмо вх. № Е-26-П-449/30.08.2021г. на МЕ, Осъвременен схематичен проект за напускане на находище „Българево", който е съгласуван с писмо изх. № Е-26-П-462/09.11.2021г. на МЕ и

на основание чл. 66б, ал. 1, т. 4 и ал. 2, предложение първо и чл. 66в, ал. 1 и 4, изречение първо, предложение първо, във връзка с чл. 63а, ал. 3 от Закона за подземните богатства и чл. 36.3 от Договора,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Член 30.15 от Договора се изменя, както следва:

„30.15. За да осигури изпълнението на задълженията по окончателно напускане на Концесионната площ, Концесионерът е длъжен да открие доверителна банкова сметка (по-долу наречена „Фонд за напускане") и да внася в нея до 30 септември всяка календарна година, за срока на Концесията, а за последната година от срока на Концесията (2038 г.) – до 12 август 2038 г., сумите, както е предвидено по-долу:

ГОДИШНИ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД ЗА НАПУСКАНЕ:

За 2004 г. – 357 лева годишно;
За 2005 г. – 377 лева годишно;
За 2006 г. – 402 лева годишно;
За 2007 г. – 402 лева годишно;
За 2008 г. – 402 лева годишно;
За 2009 г. – 402 лева годишно;
За 2010 г. – 335 лева годишно;
За 2011 г. – 355 лева годишно;
За 2012 г. – 375 лева годишно;
За 2013 г. – 450 лева годишно;
За 2014 г. – 525 лева годишно;
За 2015 г. – 575 лева годишно;
За 2016 г. – 1050 лева годишно;
За 2017 г. – 1050 лева годишно;
За 2018 г. – 1050 лева годишно;
За 2019 г. – 1050 лева годишно;
За 2020 г. – 1050 лева годишно;
За 2021 г. – 1050 лева годишно;
За 2022 г. – 2180 лева годишно;
За 2023 г. – 2080 лева годишно;

За 2024 г. – 1905 лева годишно;
За 2025 г. – 1560 лева годишно;
За 2026 г. – 1490 лева годишно;
За 2027 г. - 1035 лева годишно;
За 2028 г. – 895 лева годишно;
За 2029 г. – 795 лева годишно;
За 2030 г. – 725 лева годишно;
За 2031 г. – 675 лева годишно;
За 2032 г. – 615 лева годишно;
За 2033 г. – 570 лева годишно;
За 2034 г. – 535 лева годишно;
За 2035 г. – 500 лева годишно;
За 2036 г. – 485 лева годишно;
За 2037 г. – 468 лева годишно;
За 2038 г. – 0 лева годишно;

Концесионерът представя на Концедента за съгласуване проект на договор с банката, в която ще открие доверителната сметка.

В 15 (петнадесет) дневен срок след откриване на банковата сметка по този чл. 30.15, Концесионерът представя на Концедента копие от подписания с банката договор за откриване на сметката. В договора с банката Концесионерът се задължава да даде предварителното си съгласие банката да предоставя на Концедента по всяко време и без изричното съгласие на Концесионера, информация за наличността и движението на средствата по банковата сметка „Фонд за напускане", за целия срок на концесията. Концесионерът е длъжен не по-късно от 15-ти октомври всяка календарна година да предоставя на Концедента извлечение от банковата сметка „Фонд за напускане", удостоверяващо, че е внесъл сумата, предвидена в този чл. 30.15."

Чл. 2. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящия Анекс Концесионерът се задължава да внесе в доверителната банкова сметка „Фонд за напускане" суми, представляващи разликата между размера на вноските за 2022г. и за 2023г., определен в чл. 30.15 от Договора, както е изменен с чл. 1 от настоящия анекс и внесените до момента вноски по банковата сметка по чл. 30.15 за посочените години.

(2) Дължимите суми по ал. 1 са както следва:

1. за 2022 г. - 1 130 (хиляда сто и тридесет) лева и
2. за 2023 г. - 1030 (хиляда и тридесет) лева

(3) Концесионерът е длъжен да представи на министъра на енергетиката доказателства за извършените преводи по ал. 1 в срок до три работни дни от депозирането на сумите по ал. 2.

Настоящият Анекс съдържа 5 (пет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от Концесионния договор за добив на природен газ от находище „Българево", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД, гр. Плевен, изменен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Анекс № 3 от 18 септември 2012 г. и Анекс № 4 от 20 юли 2018 г., и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ПЛАМЕН НИКОЛОВ
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

.....
ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ